

Luật là gì?

Nghĩa phổ thông nhất:

- Luật là tập hợp **các quy định** mà hễ **vi phạm** các quy định đó thì:

Người (chủ thể) vi phạm phải bị gánh **chế tài** tương ứng đã **được ấn định** trước (bởi luật đó).

Chủ thể

Chủ thể phi quan phương

- Luật rừng?
- Luật chơi bóng đá?
- Luật chơi cờ?
- Tập quán mang tính chất luật lệ?
- Luật giáo hội?
- Luật của hiệp hội xã hội...?

Chủ thể quan phương

- Hệ thống các quy tắc do chủ thể **có thẩm quyền** ban hành, phối hợp ban hành hoặc thừa nhận

(Tính chính danh và chính thống) – gắn với quyền lực nhà nước, được bảo đảm bởi quyền lực nhà nước

Pháp luật là:

- Hệ thống các **chuẩn mực, quy định, quy tắc**
- Được **làm ra, phát hiện ra hoặc thừa nhận** một cách chính thức
- Bởi chủ thể **có thẩm quyền/được trao quyền và bảo đảm thực hiện** bằng quyền lực

2. Các thuộc tính, đặc điểm của pháp luật

Là các quy tắc xử sự:

- Được **trao quyền** ban hành, phối hợp ban hành hoặc thừa nhận và được bảo đảm thực hiện bởi quyền lực nhà nước
- Có tính chất **phổ quát, phổ biến và phù hợp** chuẩn mực chung
- Có tính **hệ thống, có trật tự** xác định
- Có **hình thức** tồn tại xác định

1. Khái niệm nguồn pháp luật

- Là nơi **chứa đựng** các quy phạm pháp luật, các giải pháp pháp lý
- Mà trên cơ sở đó các cá nhân, tổ chức **lấy làm căn cứ để thực hiện, yêu cầu, lý giải hoặc đánh giá** hành vi, ứng xử của mình hoặc của các chủ thể khác.

2. Các loại nguồn pháp luật ở Việt Nam

a) Luật viết- văn bản quy phạm pháp luật:

- Là văn bản chứa trong mình **quy phạm pháp luật**;
- Do **cơ quan, cá nhân có thẩm quyền** ban hành, phối hợp ban hành;
- Ban hành theo:

“Đúng hình thức - Đúng trình tự - Đúng thủ tục”

Văn bản quy phạm pháp luật

QUỐC HỘI	UBTV QUỐC HỘI; UBTVQH & ĐOÀN CHỦ TỊCH TWMTTQVN; UBTVQH, Chính phủ, Đoàn chủ tịch TWMTTQVN	CHỦ TỊCH NƯỚC	CHÍNH PHỦ; CHÍNH PHỦ VỚI ĐOÀN CHỦ TỊCH; UBTVMTTQVN/HÌNH THỨC VĂN BẢN QPPL
HIẾN PHÁP;	Pháp lệnh	Lệnh	Nghị định
BỘ LUẬT;	Nghị quyết	Quyết định	Nghị quyết liên tịch
LUẬT (ĐẠO LUẬT)	Nghị quyết liên tịch		
NGHỊ QUYẾT (chứa quy phạm pháp luật)			

Văn bản quy phạm pháp luật

CHỦ THỂ BAN HÀNH	HÌNH THỨC VĂN BẢN QPPL
THỦ TƯỚNG	QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO	- NGHỊ QUYẾT
CHÁNH ÁN TANDTC, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KSNDTC	- THÔNG TƯ - THÔNG TƯ - THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
GIỮA CHÁNH ÁN TANDTC, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KSNDTC, TỔNG KIỂM TOÁN NN, BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ	- THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ	- THÔNG TƯ
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ	- NGHỊ QUYẾT
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ	- QUYẾT ĐỊNH

2. Các loại nguồn pháp luật ở Việt Nam

b. Phong tục, tập quán

- Là “luật” được tạo lập bởi **cộng đồng, địa phương**, là nguồn của pháp luật Việt Nam – Nguồn **bổ trợ, bổ khuyết và giải thích** cho **luật thành văn**

c. Án lệ

- Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP;
- Là loại “luật” được làm ra **thông qua con đường xét xử** của tòa án;
- Hội đồng thẩm phán TANDTC, Chánh án TANDTC?
- **Bổ khuyết, bổ sung, giải thích** cho Văn bản quy phạm pháp luật
- Áp dụng cho những **vụ việc có tình huống pháp lý** tương tự

d. Điều ước quốc tế

- Là loại **nguồn thành văn**;
- Làm ra bởi **chủ thể luật quốc tế** (tổ chức quốc tế, các quốc gia, vùng lãnh thổ, các chính phủ.....)

e. Lễ công bằng

- Được xác định trên **cơ sở lẽ phải**
- Được **mọi người trong xã hội thừa nhận**,
- Phù hợp với nguyên tắc **nhân đạo, không thiên vị và sự bình đẳng**
- Về **quyền và nghĩa vụ** của các đương sự trong vụ việc dân sự đó.

3. Hệ thống pháp luật

Các khái niệm liên quan:

Cấp độ nhỏ nhất về nội dung

- Quy phạm pháp luật

Cấp độ thứ hai về nội dung

- Chế định pháp luật

Chức năng của pháp luật là:

Thuật ngữ biểu hiện **ý nghĩa tồn tại, vai trò, sứ mệnh** của pháp luật đối với xã hội

Chức năng điều chỉnh:

Giúp điều chỉnh các mối quan hệ, hành vi trong xã hội....

Chức năng định chuẩn, định giá trị:

Giúp tạo và hình thành những chuẩn mực ứng xử phù hợp trong xã hội..

Chức năng bảo vệ:

Bảo vệ quan hệ, đối tượng, hành vi...

Chức năng đánh giá:

Là cơ sở để xác định hành vi nào đó là sai/đúng/nguy hiểm/không nguy hiểm...cho xã hội...

Chức năng giáo dục, thông tin: Làm thay đổi nhận thức, tri thức, tình cảm của chủ thể...

Chức năng gìn giữ hòa bình, trật tự, ngăn ngừa, giải quyết xung đột:

Sự hiện diện của pháp luật giúp ngăn ngừa xung đột, giải quyết xung đột...